

1501405-36.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... a quem devia dinheiro a praticar o tráfico para quitar sua dívida e também para receber mais entorpecentes para o seu consumo.

Corroborando a versão do acusado, ambos os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa relataram terem, em local já conhecido como ponto de tráfico, avistado o réu efetuar a venda de tóxico a um usuário. Na sequência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501405-36.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501405-36.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENDRIEL EDGAR DANTAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501405-36.2022.8.26.0548

Autos nº 490/2022

Vistos etc.,

I - ENDRIEL EDGAR DANTAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta de 12h10min, na Rua Osvaldo Antônio Bossoni, altura do número 1433, Jardim Tamoio, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo e guardava, para o fim de tráfico, 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, pesando 103,3g (cento e três gramas e três decigramas); 18 (dezoito) eppendorfs contendo 1,7g (um grama e sete decigramas) de crack, e 95 (noventa e cinco) porções de cocaína, pesando 26,1g (vinte e seis gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em cédulas diversas.

O réu foi notificado a fls. 80 e apresentou defesa prévia a fls. 90/94.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 28 de junho de 2022, ocasião em

que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 99/100). Então, o réu foi citado a fls. 122.

Como medida de instrução, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método audiovisual - SAJ fls. 169).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (termo de debates de fls. 170/171). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado com a diminuição da pena em seu grau máximo; c) a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos; e d) o direito ao apelo em liberdade (memoriais de fls. 172/176).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 13/14, Guia de Comprovante de Depósito Judicial de fls. 51 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 52/55.

Quanto à autoria, o réu é confesso. Em juízo, disse ter sido obrigado pelos traficantes a quem devia dinheiro a praticar o tráfico para quitar sua dívida e também para receber mais entorpecentes para o seu consumo.

Corroborando a versão do acusado, ambos os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa relataram terem, em local já conhecido como ponto de tráfico, avistado o réu efetuar a venda de tóxico a um usuário. Na sequência, feita a abordagem e revista pessoal, foram localizadas, no interior da pochete que trazia consigo, várias porções de tóxico; relataram, ainda, que o acusado também indicou o local em que estavam guardadas as outras porções. Indagado, o réu confessou a prática do tráfico. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência. Ressalto que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, condição que não os torna suspeitos ou parciais, porque seguros e harmônicos com o conjunto probatório dos autos, podem e devem servir como prova; além disso, não consta dos autos que tenham intenção de prejudicar o acusado injustamente.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico.

No mais, não procede a tese da Defesa no sentido de que o réu tenha agido sob coação moral irresistível por absoluta ausência de seus requisitos.

Para que se configure a coação moral irresistível como forma de excludente da culpabilidade, deveria o réu ter agido de maneira tal que não tivesse outra opção, dada a gravidade da ameaça; contudo, evidente que tal versão não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que o acusado teria outras maneiras de quitar eventual dívida com o traficante que não envolvesse a prática de crimes.

Ainda, destaco que não houve qualquer prova no sentido da ocorrência das ameaças alegadas pelo réu.

E mais, o próprio acusado confessou a prática do tráfico como forma de sustento de seu vício; contudo, ainda que admitida a, ressalte-se, não comprovada, condição de usuário de drogas pelo acusado, é certo que o conjunto probatório dos autos permanece inalterado, uma vez que é bastante comum a prática do tráfico para manutenção do próprio vício.

Insta salientar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, em se tratando de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos

autos, as condutas realizadas pelo agente foram as de “trazer consigo” e “ter em depósito”.

Desta forma, a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico é de rigor. Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Apesar de confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da evidente modesta situação econômica do réu. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de freqüentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado ENDRIEL EDGAR DANTAS DA SILVA, qualificado nos autos (R.G. nº 39.979.656 - IIRGD - fls. 73), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de freqüentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda do dinheiro apreendido (R\$ 50,00 – cinquenta reais; guia de fls. 51), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA